

UNIDAD 6. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Derecho Administrativo · 3° A · Universidad Cristóbal Colón · Mtro. Sergio Armando Cortina Ceballos

1. Concepto y naturaleza

Martínez Morales (Diccionario, voz «Procedimiento administrativo», p. 339): la «serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo»; citando a López Nieto y Mallo, «el cauce legal que los órganos de la administración pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, para producir los actos administrativos».

Fernández Ruiz (INEHRM, Cap. X, p. 155): «conjunto de actos metódicamente articulado con el propósito específico de regular la intervención de quienes pueden participar en la conformación o impugnación de toda declaración de voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa».

Roldán Xopa (p. 324): el acto se produce mediante un procedimiento previo que perfecciona la voluntad administrativa. Distingue *órganos de resolución* (deciden) y *órganos de tramitación* (preparan).

Naturaleza instrumental: no es un fin en sí mismo, sino medio para garantizar legalidad, seguridad jurídica y participación del particular. La LFPA se publicó en el DOF el 4 de agosto de 1994 y entró en vigor el 1 de junio de 1995; antes se aplicaban supletoriamente las disposiciones del derecho procesal civil (Hamdan, Tema X, p. 135).

2. Principios (art. 13 LFPA)

«La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de **economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.**»

- **Economía:** suprimir trámites innecesarios (art. 16, fracc. VI: no requerir documentos que ya obren en el expediente o que no exijan las normas).
- **Celeridad y eficacia:** rapidez y mejores resultados; plazos cortos (3 meses para resolver, art. 17; prevención por una sola vez, art. 17-A).
- **Legalidad:** vinculación plena al orden jurídico (Roldán Xopa, p. 325: incluye principios generales del derecho y derechos fundamentales).
- **Publicidad:** actuaciones públicas, salvo seguridad nacional o datos personales (arts. 33-34).
- **Buena fe:** prohibición de artimañas (Hamdan, Tema X, p. 136).

- **Doctrinales:** oficialidad u oficiosidad (art. 18: impulso de oficio), *in dubio pro actione* (Hamdan, Tema X, p. 137) y gratuidad.

3. Fases del procedimiento

a) Iniciación (art. 14)

De oficio (interés público: impulso de servidor público, denuncia ciudadana incluso anónima, orden superior) o a petición de parte (interés jurídico o interés legítimo; requisitos del art. 15: escrito con nombre y representante, domicilio para notificaciones, personas autorizadas, petición, hechos o razones, órgano, lugar y fecha, firma o huella digital; documentos de personalidad). Reglas complementarias: art. 15-A (simplificación documental), art. 42 (turno al competente en 5 días), art. 43 (en ningún caso se pueden rechazar los escritos). Medidas provisionales: art. 44. Medidas de seguridad: arts. 81-82.

b) Instrucción (arts. 46-56)

Orden riguroso de tramitación (art. 46) · incidentes que no suspenden el principal (arts. 47-48) · actos de comprobación de oficio (art. 49) · pruebas: toda clase, excepto confesional de autoridades; desahogo entre 3 y 15 días; supervenientes hasta antes de la resolución (arts. 50-52) · informes y opiniones: por regla general facultativos y no vinculantes; plazo de 15 días; si no llegan, no existe objeción (arts. 53-55) · alegatos: plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días (art. 56).

c) Resolución

Expresa, fundada y motivada, en plazo máximo de 3 meses (art. 17; deber de resolver expresamente: art. 16-X). Pasado el plazo: negativa ficta como regla general; constancia a petición del interesado en 2 días hábiles. La resolución debe decidir todas las cuestiones planteadas y ser congruente con las peticiones (art. 59). Pueden ser favorables o ablatorias (de gravamen).

d) Ejecución

Voluntaria o forzosa (autotutela ejecutiva: multa coercitiva, ejecución subsidiaria, compulsión sobre las personas, vía administrativa de apremio). Martínez Morales (2º Curso, p. 413): «etapas por efectuar para que el acto se cumpla, de manera voluntaria o por coacción estatal».

4. Terminación (art. 57): seis formas

Forma	Contenido
I. Resolución	Decisión fundada y motivada.
II. Desistimiento	El particular se retira cuando los derechos no sean de orden e interés públicos (art. 58).

III. Renuncia al derecho	Renunciable y no prohibida por la ley.
IV. Caducidad	Paralización imputable al interesado: advertencia previa + 3 meses (art. 60). Procedimientos de oficio: archivo en 30 días tras expirar el plazo para resolver. La caducidad no produce prescripción, pero no la interrumpe ni suspende.
V. Imposibilidad material	Por causas sobrevenidas.
VI. Convenio entre partes	No contrario al ordenamiento, sobre materias transigibles, para satisfacer el interés público.

5. Debido proceso administrativo (art. 14 CPEUM)

Las «formalidades esenciales del procedimiento» son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo (tesis P./J. 47/95, SJF y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, p. 133):

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas.
3. Oportunidad de formular alegatos antes de la resolución.
4. Resolución fundada y motivada que dirima las cuestiones planteadas.

Roldán Xopa (p. 413): rigor especial en el procedimiento sancionador; las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales no tienen valor probatorio. Fernández Ruiz (Cap. X, p. 158): el recurso administrativo es prolongación del procedimiento; la jurisdicción contencioso-administrativa es un proceso autónomo.

6. Plazos y notificaciones

Plazos (arts. 28-32): actuaciones en días y horas hábiles; inhábiles: sábados, domingos y festivos; horario hábil de 8:00 a 18:00 (art. 30); ampliación hasta la mitad del plazo (art. 31); plazo genérico de 10 días a falta de disposición (art. 32); los plazos corren desde el día hábil siguiente (art. 17-B).

Notificaciones (arts. 35-39): personales (arts. 35-I, 36), por oficio/correo certificado o medios electrónicos aceptados expresamente (35-II), por edictos con 3 publicaciones consecutivas en el DOF y un periódico de mayor circulación (35-III, 37). Contenido (art. 39, en plazo máximo de 10 días): texto íntegro, fundamento legal, definitividad, recurso procedente, órgano y plazo.

Efectos: el acto válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación (art. 9, salvo actos de beneficio y actos de inspección). Las notificaciones personales surten efectos el día en que se realizan, y los plazos corren desde el día siguiente (art. 38). Notificaciones irregulares: arts. 40-41 (surtan efectos al manifestarse conocimiento o al interponer el recurso).

7. Doctrina comparada

Tema	Hamdan Amad (ELD 2015)	Roldán Xopa (ITAM)	Fernández Ruiz (Edo. Méx. 2023)
Concepto	Camino condicionado jurídicamente para la emisión del acto	Serie de actos que perfecciona la voluntad administrativa	Conjunto de actos metódicamente articulado que regula la intervención de participantes
Principios	Competencia, informalidad, sencillez, oficiosidad, buena fe, in dubio pro actione, celeridad, accesibilidad al expediente	Art. 13 LFPA + oficialidad, contradicción, gratuidad	Legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, transparencia, gratuidad, buena fe (Código Edo. Méx., art. 3)
Fases	Iniciación, instrucción, resolución	Iniciación, instrucción, terminación (6 formas)	Iniciación, instrucción, terminación y ejecución
Debido proceso	Se remite al art. 14 constitucional	Formalidades esenciales (P./J. 47/95)	Recurso = prolongación; jurisdicción = proceso autónomo
Caducidad	No la desarrolla extensamente	3 meses de paralización imputable al interesado (art. 60)	Procedimientos de oficio: 30 días tras el plazo para resolver

8. Legislación aplicable comentada (LFPA, DOF 04-08-1994; última reforma DOF 14-11-2025)

Art.	Comentario
13	Principios rectores: base de todo el Título Tercero.
14	Iniciación de oficio o a petición de parte.
15 / 15-A	Formalidades de las promociones; flexibilización documental.
16	Obligaciones de la APF (10 fracciones). Destacan V (admitir pruebas y recibir alegatos), VI (no requerir documentos innecesarios) y X (dictar resolución expresa).
17	Plazo de 3 meses; negativa ficta como regla; constancia en 2 días hábiles.
17-A / 17-B	Prevención por una sola vez (mínimo 5 días hábiles, dentro del primer tercio del plazo); plazos corren desde el día hábil siguiente.
18	Impulso de oficio; caducidad si corresponde a los interesados y no lo hacen.
28-32	Plazos y términos: días y horas hábiles, cómputo, ampliación hasta la mitad, plazo genérico de 10 días.

35-39	Notificaciones: tipos, contenido obligatorio y efectos.
40-41	Impugnación de notificaciones irregulares o inexistentes.
42-45	Iniciación: turno al competente en 5 días, prohibición de rechazar escritos, medidas provisionales (44), acumulación (45).
46-56	Instrucción: orden, incidentes, pruebas, informes, alegatos.
57-61	Terminación: seis formas; desistimiento y renuncia (58); congruencia (59); caducidad (60); emergencia y urgencia (61).
79-80	Prescripción de la facultad sancionadora: 5 años ; interrupción por impugnación.
81-82	Medidas de seguridad para proteger la salud y la seguridad públicas.

Nota de precisión. La prescripción de la potestad sancionadora (art. 79 LFPA) es de 5 años, contados desde el día en que se cometió la falta o desde que cesó, si fuere continua. No debe confundirse con la caducidad del procedimiento (art. 60: 3 meses de paralización imputable al interesado; 30 días en procedimientos de oficio).

9. Esquema de síntesis

1. CONCEPTO: Serie coordinada de actos para producir y ejecutar un acto administrativo
Instrumento de garantía: seguridad jurídica + participación del particular
2. PRINCIPIOS (art. 13): Economía · Celeridad y eficacia · Legalidad · Publicidad · Buena fe
+ Oficialidad (art. 18) · In dubio pro actione · Gratuidad
3. FASES: INICIACIÓN (art. 14) → INSTRUCCIÓN (arts. 46-56) → RESOLUCIÓN (art. 17) → EJECUCIÓN
4. TERMINACIÓN (art. 57): Resolución | Desistimiento | Renuncia | Caducidad | Imposibilidad | Convenio
5. DEBIDO PROCESO (art. 14 CPEUM + P./J. 47/95): Notificación → Pruebas → Alegatos → Resolución fundada
6. PLAZOS (arts. 28-32) Y NOTIFICACIONES (arts. 35-39): resolver en 3 meses; prevención una sola vez;
notificación constitutiva de eficacia (art. 9), efectos (art. 38)

10. Lecturas complementarias

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema X, pp. 135-163. · Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM, pp. 324-329. · Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México 2023*, Capítulo XII, pp. 189-195. · Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*, voces «Procedimiento administrativo», «Debido proceso», «Caducidad», «Notificación». · Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Título Tercero (arts. 12-82): lectura obligatoria.